Tarih & Sayı: 06/12/2021_212

Yasal Mevzuat **: 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun**

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: İcra ve İflas Mevzuatında Önemli Değişiklikler Öngören 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30 Kasım 2021 Tarihli 31675 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.***

316675 Sayılı 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de icra ve iflas mevzuatı hakkında önemli değişiklikler öngören 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Anılan Kanun uyarınca öngörülen değişiklikler aşağıda özetle paylaşılmaktadır.

- İcranın geri bırakılmasına yönelik başvuruların İstinaf ve Yargıtay yerine İcra Mahkemeleri'ne yapılacağı düzenlenmiştir.
- İcranın geri bırakılmasına ilişkin işlemler sonucunda teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemenin karar verebileceği düzenlenmiştir.
- İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolu açık ise, icranın geri bırakılması kararının etkisinin Temyiz yoluna başvurma süresi dolana kadar devam edeceği düzenlenmiştir.
- Muhafaza altına alınarak ihale alıcısına teslime hazır hale getirilmeyen malların satışı yapılamayacaktır.
- Borçlu ile üçüncü şahısların malları ellerinde birlikte bulundurmaları hallerinde, (madde 97) üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde mal muhafaza altına alınmayarak üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılacaktır. Bu işlemden sonra takibin devamı kararı verilmeden hacizli malın muhafaza altına alınmayacağı düzenlenmiştir.
- Taşınır mallar için satış isteme süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır. Bu şekilde tüm mallar için satış isteme ve haczin düşmesi süresi 1 yıl olarak düzenlenmiştir.
- Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış masraflarının tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu hale getirilmiştir.
- Satış talebi ile birlikte yatırılan masrafın, satış işlemleri sırasında yetersiz kalması ihtimalinde icra dairesi tarafından satış talep eden tarafa 15 günlük süre verilecek olup bu sürede eksik avansın tamamlanması gerekecektir. Aksi halde satış talebinden vazgeçmiş sayılacağı düzenlenmiştir.
- Elektronik satış portalında yapılacak artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin %10'unu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra müdürlüğünün banka hesabına yatırılması düzenlemesine yer verilmiştir. Borçlunun ödeme taahhütlerine ilişkin işlemler damga vergisinden muaf tutulmuştur.
- Borçlu tarafından, kıymet takdirinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahcuzun satışı için yetki talep edebileceği düzenlenmiştir.
- Borçlu tarafından, kıymet takdiri yapılmayan mahcuz hakkında kıymet takdiri talep edilebilecektir.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- Rızai satış bedelinin malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacağı düzenlenmiştir.

- Borçlu tarafından, şartların sağlanması halinde İcra Hukuk Mahkemesi'nin kabul/reddine bağlı olmak üzere, mahcuzların rızaen satışının yapılabilmesi için bir alıcı ile anlaşabilme hususu düzenlenmiştir.

- Motorlu taşıtlara ilişkin; muhafaza, kıymet takdiri ve satış taleplerinin aynı anda yapılması gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

- İhale işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış olup tüm ihalelerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacağı düzenlenmiştir.

- Elektronik ortamda yapılacak ihalelerde, teklif verenlerin kişisel verilerinin yer almayacağı düzenlenmiştir.

- Teklife ilişkin şartlarda değişiklik yapılmış olup teklifler arasındaki farkın muhammen bedelinin binde birinden ve her halde Yüz (100) Türk Lirası'ndan az olamayacağı düzenlenmiştir.

- En yüksek teklif veren hakkında, kendisinden yüksek teklif verilmedikçe teklifini geri çekemeyeceği ve teminatını iade alamayacağı düzenlenmiştir.

- İhale bitimine on dakika kala yeni bir teklif verilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ihale on dakika uzatılacaktır.

- Teklif verme işlemlerinin başlamasından sonra satış talebinden vazgeçilemeyeceği düzenlenmiştir.

- Teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamının ödenmesi halinde, satış işlemlerinin durdurulabileceği düzenlenmiştir.

- İhalenin feshinin talep edilmesi ihtimalinde dahi, artırma sonuç tutanağının ilanınsan itibaren 7 gün içinde ihale alıcısı tarafından satış bedeli nakden ödenecektir.

- İhalenin feshi talebinin, ihale bedeli üzerinden binde 68,31 oranında nispi harca tabi olacağı düzenlenmiştir. İhalenin feshinin talep edilmesinden sonra İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 20 gün içerisinde duruşma yapılacak olup tarafların gelmemesi halinde dahi karar verilecektir.

- İhale işlemlerine ilişkin yapılan bu değişiklikler öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek pilot il ve ilçelerde başlayarak en geç 1 yılın sonunda ülke genelinde uygulanacaktır.

- İhale işlemlerine ilişkin yapılan bu değişiklikler daha önce satışına karar verilmiş ve ilan edilmiş olan ihaleleri kapsamayacaktır.

- Çocuk tesliminin icra daireleri tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin İİK 25, 25/a ve 25/b maddeleri hükümleri kaldırılmış olup artık icra dairesi marifetiyle çocuk teslimi işlemi yapılmayacaktır. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

kararlarının, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilmesine karar verilmiştir. Müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek olup Müdürlük bulunmayan yerlerde bu düzenlemeler kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacaktır. İlam ve tedbir kararları müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecektir.

Söz konusu kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr